



CONTRATO MARCO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO (ART. 28 RGPD / ART. 33 LOPDGDD)

REUNIDOS

De una parte, el SINDICATO FIRMANTE (en adelante, el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO), representado por el titular de su Secretaría de Organización correspondiente según designación orgánica aplicable.

De otra parte, el SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL DE CGT, con N.I.F. G79196614 y domicilio social en Calle Sagunto 15, primero, de Madrid, representado para este acto por el Responsable de Privacidad y Organización Central, (en adelante, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO).

EL SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL declara que la presente plantilla contractual ha sido ratificada por su Secretariado Permanente, constituyendo una oferta vinculante unilateral. El contrato se perfecciona de forma automática e inmediata en el momento en que el SINDICATO FIRMANTE firme y remita el Formulario de Adhesión electrónica, sin requerir una nueva firma duplicada del Sindicato Confederal.

EXPONEN

I. Que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el SINDICATO FIRMANTE es el propietario soberano y único Responsable del Tratamiento de los datos personales de sus afiliados.

II. Que el SINDICATO FIRMANTE requiere delegar en el SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL una operación logística específica: la canalización y el envío técnico de los datos de afiliación estrictamente necesarios para la impresión física de los carnés corporativos a través de una empresa externa (Subencargado).

III. Que el SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL no determinará en ningún caso las finalidades ni el uso de dicha información, limitándose a actuar como intermediario técnico instrumental bajo las estrictas instrucciones del SINDICATO FIRMANTE.

ESTIPULACIONES

PRIMERA. Objeto del Encargo.

El SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL (Encargado) se obliga a tratar los datos personales de afiliación por cuenta del SINDICATO FIRMANTE (Responsable), exclusivamente para gestionar la remisión técnica de la información a la empresa proveedora encargada de la impresión física de los carnés de los afiliados.

SEGUNDA. Instrucciones del Responsable y Límites del Tratamiento.

El Encargado del Tratamiento se compromete expresamente a:

1. Tratar los datos personales únicamente siguiendo las instrucciones documentadas del SINDICATO FIRMANTE.
2. No aplicar los datos a fines distintos de los previstos en este contrato, ni comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a terceras personas no autorizadas.
3. Facilitar los datos a la empresa impresora externa en su condición de Subencargado, asegurando que esta última suscribe un contrato de confidencialidad y medidas de seguridad.

TERCERA. Obligación de Bloqueo y Destrucción Definitiva.

El SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL implementará un sistema de tránsito temporal. Una vez que la empresa impresora confirme la correcta emisión y entrega física de los carnés a la Rama, el SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL ejecutará de forma obligatoria un borrado seguro destructivo de los listados de sus servidores en un plazo no superior a 15 días hábiles. El SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL mantendrá los datos exclusivamente bloqueados cuando así lo exija el Artículo 32 de la LOPDGDD para la atención de responsabilidades administrativas o jurídicas.

CUARTA. Medidas de Seguridad Técnicas y Organizativas.

El SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL declara que su infraestructura técnica está alineada con el estándar ISO-27001 y las directrices de la ISO-27701, implementando progresivamente:

1. Cifrado simétrico de los archivos en tránsito y en reposo mediante algoritmos autorizados.
2. Segregación lógica absoluta de las bases de datos: ningún otro sindicato podrá visualizar, modificar o interceptar los datos de afiliación de otra estructura sectorial o provincial.
3. Autenticación de doble factor (MFA) para cualquier usuario del Confederal que deba verificar el estado de la cola de impresión de los archivos enviados.

QUINTA. Gestión y Notificación de Brechas de Seguridad.

En caso de detectarse cualquier incidente o alteración no autorizada de los datos personales (brecha de seguridad) en los servidores del Confederal o en las instalaciones de la empresa impresora, el Encargado lo comunicará al SINDICATO FIRMANTE propietario de los datos de manera inmediata y, en todo caso, dentro de las 24 horas siguientes a su detección técnica. La notificación incluirá la descripción de los datos afectados y las medidas correctoras inmediatas aplicadas para minimizar el impacto.

SEXTA. Ejercicio de Derechos de los Afiliados.

Dado que los Sindicatos de Rama son los dueños de la información, el SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL remitirá a la Rama correspondiente cualquier solicitud de acceso, rectificación, supresión u oposición que pudiera recibir de un afiliado individual, absteniéndose de resolverla por su cuenta.

SÉPTIMA. Jurisdicción y Vigencia.

El presente acuerdo se rige por la legislación española y europea vigente. Tendrá plena vigencia mientras el sindicato firmante esté adheridos o federado a CGT.

**SECRETARIADO PERMANENTE
DEL COMITÉ CONFEDERAL**

**POR EL SINDICATO FIRMANTE
ADHERIDO:**

**Delegado de Protección de Datos
del SPCC de CGT**

**(Firma pendiente del Responsable
de la Rama Sindical)**

**Secretaría de Organización del
SINDICATO FIRMANTE**